保密協議 (Non-Disclosure Agreement，NDA) 審約注意事項

1. 確認是單方 NDA 還是雙方 NDA，不要簽單方 NDA
2. “智慧財產所有權”應保留在揭露方，且資料揭露不構成任何形式的授權。
3. 確認是否有約定違約金、違約金金額是否過高
4. 大原則：所有條款的權利義務，都應以雙方對等為原則
5. NDA 應包含以下內容
   (1) 機密資訊使用目的
   (2) 機密資訊的定義
   (3) 合理保密措施 (未經允許不得揭露給第三方、不得擅自複製、不得逆向工程、不得以任何形式公開)
   (4) 保密義務的排除 (已公開、接受方已知悉、接受方由第三方取得、接受方自行研發)
   (5) 保密期限 (保密期限與合約期限不一定相同，通常會約定即使合約終止，保密義務仍有效至取得機密資訊後 3-5 年)
   (6) 準據法、管轄法院 (NDA 階段可接受採用對方的準據法與管轄，等進入實質合作再評估是否需協商修改)

   - 紅字為不可協商的條件 (deal breaker)
   - 其他部分可視情況調整，只要大框架符合、沒有太不合理或偏向一方的條款即可

合作意向書 (Memorandum of Understanding，MOU) 注意事項

1. MOU 應確保有清楚表達“無法律拘束力、具體合作事宜會再簽署正式合約”等用語
2. 內容盡量以不要涉及過度具體的價格/金額，若一定需要寫金額，可約定一定區間而非特定數字 (ex. 若金額為 250 萬，可寫為“至少不低於 200 萬”或“至多不超過 300 萬”等，重點是要保留模糊空間即可)

其他合約注意事項

1. 承辦人應保留每次修改的版本 (建議在檔案名稱加上修改日期)
   EX: [HTC x Turing Drive] XXX Agreement_20240814
2. 承辦人應要求客戶/廠商每次修改都要以追蹤修訂(或任何其他可識別方式)標記出所有修改的地方
3. 將修改的版本給律師審核前，承辦人應先行確認是否所有修改部分都有標記清楚